

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6881/2541

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
นายบุญโญ ตั้งแปล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

ก่อนคดีนี้จำเลยขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมาแล้ว 2 ครั้ง นอกจากนั้นจำเลยเคยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาจอดรถกีดขวางทางจราจรมาแล้วประมาณ 10 ครั้ง คดีนี้จำเลยขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายถึง 2 คน แม้จำเลยมีฐานะยากจน ต้องอุปการะเลี้ยงดูภริยากับบุตรผู้เยาว์ในวัยเรียน 2 คน กับบิดาซึ่งชราภาพ แต่เมื่อพิเคราะห์ประวัติความผิดประกอบพฤติการณ์แห่งความผิดแล้ว ยังไม่เห็นสมควรลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษให้จำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขับรถยนต์บรรทุกหกล้อหมายเลขทะเบียน 80 - 7766 สงขลา ไปตามถนนเพชรเกษม ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรจนไม่สามารถหยุดรถหรือชะลอความเร็วของรถให้ช้าลงได้ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง นายพงษ์เทพ ทองศรีนวล ขับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน สงขลา 6 ก - 1361 มีนายพินิจ แซ่จ่อง นั่งซ้อนท้ายแล่นสวนทางมา จำเลยยังคงขับรถยนต์คันดังกล่าวด้วยความเร็วสูงเกินสมควร แล้วเร่งความเร็วเข้าสู่ทางโค้งดังกล่าวทันที ทำให้รถยนต์คัน

ที่จำเลยขับเสียหลักแล้วแล่นแฉลบไปทางด้านขวามือและล้าเข้าไปในช่องเดินรถของนาย พงษ์เทพ เป็นเหตุให้รถทั้งสองคันเฉี่ยวชนกันอย่างแรงได้รับความเสียหาย ทั้งนาย พงษ์เทพและนายพินิจถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90, 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157, 160

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43(4), 157 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 เป็นกรรมเดียวเป็น ความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291ซึ่ง เป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 ปี

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รื้อการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปรากฏตามรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุม ประพฤติฯ ก่อนคดีนี้จำเลยเคยขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความ ตายมาแล้ว 2 ครั้ง นอกจากนั้นจำเลยเคยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาจอด รถกีดขวางทางจราจรมาแล้วประมาณ 10 ครั้ง สำหรับคดีนี้ จำเลยขับรถยนต์โดย ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายถึง 2 คน คือ นายพงษ์เทพทองศรีนวล อายุ 16 ปี กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี กับนายพินิจ แซ่จ่อง อายุ 17 ปีกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกลุ่มบ้านคลองแงะอำเภอสะเดา ซึ่งมีอาชีพช่วยมารดากรีดยาง เห็นว่า แม้จำเลยมีฐานะยากจน ต้องอุปการะเลี้ยงดูภริยากับบุตรผู้เยาว์ในวัยเรียน 2 คน กับบิดาซึ่งชราภาพ แต่เมื่อพิเคราะห์ประวัติความผิดประกอบพฤติการณ์แห่งความผิดแล้ว ยังไม่สมควรลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ใช้ดุลพินิจวางโทษจำคุกมานั้นเหมาะสมแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุวัตร์ สุขเกษม-เจริญ หัตถกรรม-ชวลิต ธรรมฤาษ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>